



PUTUSAN

NOMOR: 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA PALU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara cerai gugat antara:

Waznan bin Ahmad Kadir, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di BTN Baliase, Blok P5 No. 11, Desa Baliase, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, dahulu sebagai Tergugat sekarang **Pembanding**;

melawan

Megawati binti Mahmuddin Sujudi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Konsultan Kementerian Desa, tempat tinggal di Jalan Mutiara, Dusun V, RT 005, RW 005, Desa Wani II, Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dahulu sebagai Penggugat sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA Dgl. Tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Ramadan 1437 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**Waznan bin Ahmad Kadir**) terhadap Penggugat (**Megawati binti Mahmuddin Sujudi**);

Hal. 1 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Donggala untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanantovea, Kabupaten Donggala, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Marawola, Kabupaten Donggala, serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enambelas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 Juni 2016 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Donggala. Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 20 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 29 Juni 2016 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Donggala telah salah menerapkan hukum, dan keliru dalam menafsirkan kehidupan rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;
2. Bahwa Pembanding sangat menyanangi Terbanding selaku isteri yang baik dan anak-anak;
3. Bahwa sebenarnya antara Pembanding dengan Terbanding masih saling menyanangi namun dikarenakan desakan dan tekanan dari kedua orang tua Terbanding terhadap Pembanding maka persoalan ini lebih mengarah ke perceraian yang sebenarnya belum bisa terjadi dan masih bisa diperbaiki lagi;
4. Bahwa selama Pembanding pisah tempat tinggal dengan Terbanding, selama itu pula Pembanding berusaha untuk bisa bersatu lagi dengan Terbanding namun usaha tersebut tidak pernah tercapai karena kedua

Hal. 2 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Terbanding selalu menghalangi Pembanding untuk bertemu dengan Terbanding walaupun Pembanding telah berkali-kali untuk meminta maaf namun ditolak oleh kedua orang tua Terbanding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 1 Juli 2016 terhadap memori banding tersebut, namun Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat/Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk seluruhnya;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Donggala tertanggal 9 Juni 2016, Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Dgl.;
- Membebaskan biaya menurut hukum;
- Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2016 dan Pembanding telah melakukan inzage pada tanggal 21 Juli 2016;

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Juli 2016 akan tetapi Terbanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Dgl. tanggal 22 Juli 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palu pada tanggal 1 Agustus 2016 dengan Nomor 0014/Pdt.G/2016/PTA.Pal. dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor 0014/Pdt.G/2016/PTA.Pal., tanggal 1 Agustus 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 17 Juni 2016 dan Pembanding hadir dan Terbanding juga hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Donggala yakni pada tanggal 9 Juni 2016. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-

Hal. 3 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 20 tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 8 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Palu akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palu sependapat dengan Pengadilan Agama Donggala yang mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Terbanding, dengan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Dgl. tanggal 9 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriah, berita acara persidangan yang bersangkutan, memori banding, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara aquo, utamanya pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut, Hakim Banding berpendapat bahwa terlepas dari keberatan keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, apa yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan dan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat maupun bukti-bukti Penggugat, bukti dan keterangan saksi Penggugat dan Tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang sudah sulit dirukunkan kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun;

Hal. 4 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat di persidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut terbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di muka, hal mana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sebab Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, terbukti pula di persidangan hal mana Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat meskipun majelis hakim maupun melalui tahap mediasi, Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan menasehati agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya namun Penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat disebabkan oleh ulah Tergugat, namun Tergugat membantah kalau penyebab tidak rukunnya Penggugat dan Tergugat justru dari Penggugat sendiri. Dalam hal ini majelis hakim sependapat dengan yurisprudensi putusan Mahkamah

Hal. 5 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 yang selanjutnya majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri bahwa dalam hal terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun maka majelis hakim tidak melihat atau mempersoalkan siapa yang salah, namun majelis hakim mengukur kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat apakah betul sudah pecah dan sulit dirukunkan kembali. Dalam perkara ini hal mana terjadi pula dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana pertimbangan di atas, menjelaskan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan keduanya telah pisah tempat tinggal dan Penggugat telah bertekad untuk bercerai, menerangkan kalau antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian, maka apabila Penggugat dan Tergugat tetap dipaksakan untuk hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan maka akibatnya akan sia-sia sebab tidak akan menyelesaikan masalah justru akan mendatangkan kemudharatan atas diri Penggugat dan Tergugat sehingga jalan yang terbaik menurut majelis hakim adalah mengakhiri tali ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Palu berkesimpulan bahwa rumah tangga Terbanding dan Pemanding sudah tidak harmonis bahkan telah berpisah tempat tinggal setidaknya sejak 14 Juni 2015 sampai dengan sekarang. Oleh karena itu permohonan cerai gugat yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 6 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, apabila rumah tangga kedua belah pihak dipertahankan tidak akan mendapatkan manfaat tapi justru mudharat yang akan diperolehnya, oleh karena itu perceraian antara Tergugat/Pembanding dengan Penggugat/Terbanding sudah tidak mungkin dapat dihindari. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang bersumber dari Hadits Nabi Muhammad SAW. yang tersebut dalam kitab Al Jaamiush Shaghir jilid II halaman 203 sebagai berikut :

لا ضرر ولا ضرار (رواه احمد في مسنده وابن ماجه عن ابن عباس)

Artinya: "Tidak diperbolehkan berbuat sesuatu yang (bakal mendatangkan) mudharat bagi diri sendiri dan yang (akan mendatangkan) mudharat bagi orang lain." (HR Ahmad dalam musnadnya dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas ra);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut petitum permohonan Terbanding angka 2 (dua) mengenai gugatan perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan Pembanding tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama Palu berpendapat putusan Pengadilan Agama Donggala dalam perkara ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa doleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Hal. 7 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Donggala Nomor 0073/Pdt.G/2016/PA.Dgl. tanggal 9 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1437 Hijriah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palu pada hari Jum'at tanggal 2 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami **Drs. H. Hamzah Abbas, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Abu Bakar S.H., M.Hum.** dan **Drs. Supardi** masing-masing sebagai Hakim Anggota,. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Ahmad Islam, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ttd,

Drs. H. Abu Bakar S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Ttd,

Drs. Supardi

Ketua Majelis,

Ttd,

Drs. H. Hamzah Abbas, MH.

Hal. 8 dari 9 halaman | Putusan No. 0014/Pdt.G/2016/PTA.PAL



Panitera Pengganti,

Ttd,

H. Ahmad Islam, SH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	: Rp.139.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.-
3. Meterai	: Rp. 6.000.-
Jumlah	: Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Untuk Salinan PTA Palu
Panitera,

BASRI, SH.,MH